

1501203-58.2020.8.26.0571

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALAN TRINDADE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

ALAN TRINDADE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado por suposta infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06, por fato praticado em 03 de setembro de 2020.

Acolho o parecer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

Foro de São Miguel Arcanjo

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Doutor Rui Barbosa, 611, São Miguel Arcanjo-SP - cep 18230-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

1501203-58.2020.8.26.0571

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALAN TRINDADE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

ALAN TRINDADE DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado por suposta infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06, por fato praticado em 03 de setembro de 2020.

Acolho o parecer Ministerial retro, que adoto como fundamento para decidir e, em consequência, determino o ARQUIVAMENTO destes autos.

Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALAN TRINDADE DA SILVA, qualificado nos autos, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento

no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Encaminhe-se cópia deste(a), servindo de OFICIO a(o) à Delegacia de Policia local, para incineração da substância entorpecente e/ou invólucro apreendido, referente 623/2/308, observadas as cautelas e formalidades de praxe. arquivem-se os autos.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ilmo. Sr.

DELEGADO DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE
SÃO MIGUEL ARCANJO - SP